

无权处分情形下抵押权善意取得的认定标准

—— 回某某诉河北某商业银行股份有限公司、李某抵押权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终10450号民事判决书

2. 案由：抵押权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 回某某

被告(上诉人): 河北某商业银行股份有限公司(以下简称某银行)

被告(被上诉人): 李某

【基本案情】

回某某与李某原系夫妻关系，二人生育一子回某。2010年12月，回某某与李某经法院调解离婚，确认双方无财产及其他争议。2021年10月，法院受理回某某诉李某离婚后财产纠纷一案，回某某诉请要求确认回某某为案涉房屋的共有人等。法院生效判决确认李某名下案涉房屋归李某、回某某按份共有，二人各占50%的份额。

2021年8月6日，李某（抵押人）与某银行（抵押权人）就案涉房屋签订《主债权及不动产抵押合同》，其中约定被担保主债权金额为475万元，担保范围为本金、利息、违约金。同日，案涉房屋上设立抵押权，抵押人为李某，抵押权人为某银行，被担保主债权数额为475万元。

回某某主张某银行在收到明显存在问题的伪造民事调解书的情况下，未尽到审查义务，存在过错，对案涉房屋的抵押权不适用善意取得，故请求确认某银行不享有案涉房屋的抵押权，判令李某、某银行协助注销对案涉房屋的抵押登记。回某某就此提交《离婚协议书》、有关回某某被伪造、变造、买卖国家机关、公文、证件、印章一案的刑事《立案告知书》与民事调解书，其中，民事调解书显示共有两页，其中第一页的内容与前述离婚案件中的民事调解书的第一页内容一致，第二页的内容为“涉案房屋归女方所有……”

【案件焦点】

某银行就案涉房屋的抵押权是否构成善意取得。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：案涉房屋为回某某和李某按份共有，本案现有证据无法证实李某为案涉房屋设定抵押权时已经过回某某的同意，李某的行为属于无权处分。因此，本案的争议焦点在于某银行就案涉房屋的抵押权是否构成善意取得。

第一，结合法律关于善意取得的规定，就抵押权而言，是否构成善意取得，应同时满足善意、合理对价、登记三个要件，缺一不可。本案中，根据某银行提交的公证书等证据，可以证实其向回某某发放了贷款，并在案涉房屋上完成了抵押权登记，其已满足合理对价和登记两个要件，故本案的审查重点在于是否满足善意的要件。

第二，有关抵押权的善意的判断标准应为：抵押权人在依法完成抵押权登记之时，不知道抵押人无处分权，且无重大过失。具体到本案中，某银行信赖李某对案涉房屋享有全部处分权的一个重要依据在于回某某和李某之间的民事

调解书，而根据回某某所提交的民事调解书及某银行的质证意见可以证实，某银行在办理抵押登记时，其所获取的民事调解书虽加盖有人民法院的公章，但相应内容存在明显瑕疵：比如第一页和第二页之间的行文表达有矛盾、序号不连贯；第一页字体和第二页字体有明显差异。上述瑕疵已足以引起一般理性主体的合理怀疑。换言之，某银行作为办理抵押贷款的专业机构，其对此更应尽到审慎注意义务，其在客观上亦完全有能力采取相应措施以排除前述合理怀疑，如让抵押人李某提供法院档案卷宗材料用以比对或与民事调解书的相对人回某某进行核实等，但其在本案中所提交的公证书等证据，均不足以证明其已就前述具有明显瑕疵的民事调解书尽到了相应的注意义务。因此，某银行在完成抵押权登记之时存在重大过失，不应认定其为善意。

综上，某银行对案涉房屋的抵押权不构成善意取得。在此前提下，回某某作为案涉房屋的按份共有人，其有权追回物权，即李某、某银行应协助其办理相应抵押权登记注销手续。

北京市海淀区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百三十四条、第三百一十一条规定，作出如下判决：

一、确认某银行不享有案涉房屋的抵押权；

二、李某、某银行于本判决生效后七日内协助回某某办理案涉房屋的抵押权登记注销手续。

某银行不服一审判决，提出上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：本案中，案涉房屋原系回某某和李某的夫妻共同财产，双方在离婚时就该财产未进行分割，故在李某为案涉房屋设定抵押权时仍是共有状态，李某未征得其他共有人回某某的同意，其设定抵押权的行为属于无权处分。在此情况下，除非某银行就案涉房屋的抵押权构成善意取得，否则回某某有权追回案涉房屋。

关于某银行是否构成善意取得。某银行在办理抵押登记时所获取的民事调解书存在明显瑕疵，其作为办理抵押贷款的专业机构，对于上述明显瑕疵未尽到审慎注意义务，其在完成抵押权登记之时存在重大过失，不应认定其

为善意。因此，虽然某银行已支付合理对价并办理了抵押权登记，但因其并非善意，故某银行对案涉房屋的抵押权不构成善意取得。回某某作为案涉房屋的按份共有人，其有权追回物权，李某、某银行应当协助其办理相应抵押权登记注销手续。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

所谓无权处分，是指行为人没有处分权而处分他人财产。无权处分涉及传统民法上的处分行为与负担行为两个法律概念，前者系物权行为，即发生权利变动的行为；后者系债权行为，即设定权利义务的行为。一般而言，处分行为有效以行为人具有处分权为要件，本案涉无权处分情形下的抵押权变动，抵押权人是否取得抵押权需审查相关行为是否满足善意取得制度的构成要件。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十七条规定，当事人以所有权、使用权不明或者有争议的财产抵押，经审查构成无权处分的，人民法院应当依照民法典第三百一十一条的规定处理。《中华人民共和国民法典》第三百一十一条是关于善意取得制度的规定。根据该条款，无处分权人将不动产或者动产转让给受让人的，在同时符合受让人受让财产时为善意、以合理价格有偿转让、转让的财产已登记或交付三个要件时，受让人善意取得该财产。其中，如何认定构成“善意”一直是民商事审判的难点。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第十四条、第十五条对“善意”的认定标准作出了规定。根据上述规定，不动产物权善意要件认定标准为受

让人在受让财产时对真实的权利状况不知情，且无重大过失，这种情况下应推定受让人为善意。真实权利人主张不构成善意的，就此承担举证责任。实践中，对善意的判断标准应区分一般民事主体和商事主体。

对一般民事主体而言，其可以基于不动产物权登记的公信力，一般认为只要审查了不动产登记情况，且不存在重大过失，就可以认定其已经履行了合理注意义务。但值得注意的是，现实生活中不动产的登记与占有时常发生分离，而不动产买受人的交易目的通常涉及对标的物的占有，故在不动产所有权的善意取得中，应将占有作为判断买受人是否构成善意的考量因素。买受人在进行不动产交易时应尽到更为审慎的注意义务，如应现场查看不动产的占有情况等。但是，抵押权的设立不以交付为要件，抵押物通常仍由抵押人占有，因此，若一般民事主体在设立抵押权时审查了抵押物的登记信息，未发现明显权属瑕疵，一般可推定其为善意，不宜因其未查验抵押物占有状态而认定其存在重大过失。

对商事主体而言，通常还需根据受让人身份对一般商事主体与专业金融机构作进一步区分。对于一般商事主体，如房地产公司、资产管理公司等，其通常具备一定的合同审查能力与风险识别能力，此类主体在交易中负有比一般民事主体更高的注意义务，尤其在面对复杂或不确定的权属材料时，其应主动审查相关文件内容的一致性、文件来源等，若其根据登记信息、表面合同文件未发现重大瑕疵，一般可被推定为善意。对于专业金融机构，则因其具备专业贷款审核能力及金融风险防控机制，其注意义务标准更为严格。其中，应进一步区分商业银行与其他非银行类专业金融机构的注意义务。对商业银行而言，其作为最典型的持牌放贷机构，依法负有高度审慎的信贷审查义务。根据《中华人民共和国商业银行法》第三十六条的规定，银行应当对保证人

的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。因此，商业银行在为自己设立抵押权时，不得仅凭不动产权属登记或形式文件作出判断，而应结合交易背景、房产实际占有、权属相关文件内容的一致性、抵押人婚姻状况等进行实质性核查。例如，核查不动产权证书原件及其登记信息；审查抵押人婚姻状态及是否存在共有情形；核对相关法院文书、调解书是否真实、一致；必要时联系共有人或文书相对